

■ الدبلوم الاستراتيجي في حقوق الإنسان والدبلوماسية

نموذج الأبعاد السبعة المتكاملة (YK7-HR)

من الحقوق إلى الدبلوماسية... ومن النظرية إلى التطبيق

. إعداد وتقديم: 

د. ياسر قطب

خبير استراتيجي – باحث ومحاضر في العلوم البيئية والإنسانية

عضو هيئة التدريس بجامعة الإسطرلاب الدولية

مستشار التحكيم التجاري الدولي وتسوية المنازعات

مراقب أممي ومستشار العلاقات الدبلوماسية والقنصلية

الرؤية العامة للدبلوم:

إعداد جيل من القادة والدبلوماسيين والممارسين القادرين على تحليل ومعالجة قضايا حقوق الإنسان من منظور استراتيجي متكامل، يجمع بين الأصالة الحضارية والفهم العميق للواقع الدولي المعاصر

الرسالة:

بناء وعي حقوقي ودبلوماسي متوازن يقوم على الفهم الإنساني الشامل، وتفعيل القيم الكونية المشتركة ضمن إطار مرجعي حضاري يحترم الخصوصية الثقافية والهوية الإنسانية.

الهدف الاستراتيجي للدبلوم

تمكين المشاركين من استخدام أدوات الفكر الاستراتيجي والدبلوماسية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، بما يعزز القدرة على:

- التحليل النقدي للسياسات الدولية.
- صياغة المواقف والمبادرات الحقوقية.
- الموازنة بين المبادئ والقوة الناعمة في إدارة الملفات الحقوقية

النتيجة المتوقعة

تخريج كفاءات فكرية وقيادية تمتلك الوعي الاستراتيجي، والمهارة الدبلوماسية، والقدرة على تمثيل القيم الحقوقية في المحافل الوطنية والدولية، بروح تجمع بين الهوية والانفتاح.

◆ الركائز الأساسية للرؤية

الركيزة	التوضيح
1 الأصالة المرجعية	استلهام المبادئ من القيم الإنسانية والإسلامية التي تُكرّم الإنسان بوصفه محور الوجود.
2 الفهم المقارن	دراسة النماذج الدولية لحقوق الإنسان وتحليلها نقدياً ضمن إطار التكامل لا الصدام.
3 الدبلوماسية المتوازنة	المزج بين الحزم والمرونة في الدفاع عن القضايا العادلة بطرق حضارية وعقلانية.
4 التحليل الاستراتيجي	قراءة الواقع الدولي بلغة المصالح والتوازنات، لا الانفعالات والشعارات.
5 الوعي الإنساني الشامل	رؤية الإنسان كقيمة وجودية تتجاوز حدود العرق والدين والجغرافيا.
6 الحوكمة والمساءلة	ترسيخ مبدأ الشفافية والعدالة كأساس لبناء أنظمة عادلة ومؤسسات مسؤولة.
7 التمكين العملي	إعداد كوادر قادرة على تحويل المبادئ إلى خطط تنفيذية وسياسات واقعية.

الرؤية الحاكمة:

الأساس الذي سنبني عليه بقية المحاور الفكرية والتاريخية والقانونية.

حقوق الإنسان ليست مجرد بنود قانونية، بل هي تجليات الكرامة الإنسانية وانعكاس لتكريم إلهي وفطرة إنسانية وهي اليوم قوة ناعمة وأحد أهم أدوات الدبلوماسية الاستراتيجية في بناء الشرعية وحماية الإنسان.

عامل الإنسان دائماً كغاية، لا كوسيلة.

— إيمانويل كانط

المحاضرة الأولى 

المدخل المفاهيمي والتاريخي لحقوق الإنسان

النشأة التاريخية والجذور الفطرية لحقوق الإنسان

نموذج YK7-HR – البعد الكرامي

رحلة الكرامة من الفطرة إلى المواثيق

حقوق الإنسان ليست **فكرة مستوردة**، بل قيمة مغروسة في الفطرة الإنسانية
وكرّمها الله، ثم طورتها المجتمعات عبر التاريخ. د.ياسر قطب

«وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ...»

أهداف المحاضرة

بعد الانتهاء من هذه المحاضرة، يُفترض أن يكون المشاركون قادرين على:

1. فهم الجذور الفطرية والشرعية لفكرة حقوق الإنسان قبل التدوين.
2. التمييز بين الحقوق الفطرية والحقوق التي جاءت بها القوانين لاحقاً.
3. إدراك أن الكرامة الإنسانية أصل الحقوق، وليست منحة من سلطة.
4. ربط هذه المفاهيم بالبُعد الأول في نموذج YK7-HR الأساس الكرامي).
5. تطوير رؤية تحليلية تساعد على قراءة المواثيق المعاصرة بمنظور إنساني وشرعي متكامل.

✨ رسالة محاضرتنا

إرساء فهم أصيل لحقوق الإنسان ينطلق من الفطرة والتكريم الإلهي ، ويعزز الوعي الاستراتيجي بكونها أداة قوة ناعمة في بناء الشرعية وحماية الإنسان ، بعيداً عن الأطر الشكلية الجامدة” .

- ترسيخ الكرامة الإنسانية كأصل ومرجعية .
- تعزيز الوعي الاستراتيجي لحقوق الإنسان .
- ربط الحقوق بالشرعية والفطرة والقوة الناعمة .
- إعداد جيل يمتلك رؤية فكرية وموقفًا حضاريًا تجاه قضايا الإنسان .

تأصيل المفهوم

حقوق الإنسان ليست فكرة مستوردة

”حقوق الإنسان ليست فكرة مستوردة... بل فطرة إلهية تُترجمها القوانين.“

«حقوق الإنسان ليست فكرة طارئة، بل قيمة وُلدت مع الإنسان،
مغروسة في فطرته قبل أن تُكتب في القوانين

- قيمة وُلدت مع الإنسان.
- مغروسة في الفطرة قبل القوانين.
- الكرامة الإنسانية أصل الحقوق.

📖 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ... — الإسراء: 70

وإذا كانت الكرامة أصل الحقوق، فإن ارتباط الإنسان بالأرض والوطن هو امتداد طبيعي لكرامته ووجوده الإنساني.

هل للإنسان وطن؟

الوطن بين الأرض والقيمة

✓ ليس الوطن مجرد مساحة جغرافية نُولد فيها،
بل منظومة من القيم التي تحفظ للإنسان كرامته وحقوقه.

✓ الإنسان كائن مكاني، لكنه أيضاً كائن قيمي.

فحيث تُصان الكرامة يُولد الانتماء،

وحيث يُغتال العدل، تموت فكرة الوطن.

ليست الأرض وحدها ما تصنع الوطن، بل العدالة التي تمنحها الأرض لمن يعيش عليها. — د. ياسر قطب

 الرسالة:

الانتماء ليس حقاً جغرافياً فقط، بل هو واجب أخلاقي وقانوني لحماية العدالة والإنسان.

من هو المستضعف؟

✈️ الاستضعاف بين النص الشرعي والواقع الإنساني

قال تعالى:

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا﴾ [النساء: 75]

المستضعف هو من سُلِبَ حقه في الكرامة،

أو حُرِمَ من القدرة على الدفاع عن نفسه أو أرضه أو فكرته.

في الفكر الحقوقي والفلسفي،

المستضعف ليس من افتقر إلى القوة،

بل من حُرِمَ من العدالة.

تعريف المستضعف من المنظور الشرعي والحقوقى والإنساني

المعيار	التعريف	البعد
النص القرآني والفقهى	من سُلِبَت إرادته أو قُيِّدَ حريًّا	الشرعي 📜
انعدام العدالة	من فقد الحماية القانونية	الحقوقى ⚖️
العجز أمام القهر	من انكسرت فطرته أمام الظلم	الإنساني 🌱

نُصرة المستضعف فريضة شرعية، وتؤسس لفكرة أن فقدان الإرادة أو الحماية القانونية لا يُسقط عن الإنسان حقه في الكرامة.

“الاستضعاف لا يعني غياب القوة، بل غياب العدل. فحين تُعطل القوانين، تُستباح الكرامة.”

—د. ياسر قطب

نموذج الأبعاد السبعة المتكاملة (YK7-HR)

الأبعاد السبعة لحقوق الإنسان

هو إطار مبتكر، يجمع بين البعد الكرامي، القانوني، الأخلاقي، الثقافي، التنموي، الدبلوماسي، والتكنولوجي، ليضع رؤية متكاملة لحقوق الإنسان في عالم سريع التحولات.

هذا النموذج ليس مجرد نظرية، بل فلسفة متوازنة تسعى إلى ربط الكرامة الإنسانية بممارسات دبلوماسية عادلة، تجمع بين المرجعية الشرعية والفكر الإنساني، وتفتح آفاقاً لتطبيق عملي واقعي.



Dr. Yasser Kotb

YK7-HR

THE SEVEN DIMENSIONAL MODEL
FOR HUMAN RIGHTS

جميع الحقوق محفوظة © د. ياسر قطب 2025

البعد	انعكاسه	المعنى الفلسفي والحقوق
1 العقل / الفلسفي	الإنسان كائن مفكر وعاقل	الحقوق سابقة على القانون لأنها متأصلة في وعي الإنسان وملكوته العقلية.
2 الروحي / الفطري	مكرم من الله ومزود بنفخة روحية	الكرامة أصل وجودي لا تُكتسب ولا تُمنح، بل تُستمد من التكريم الإلهي.
3 القيمي / الأخلاقي	حامل لبوصلة أخلاقية داخلية	العدالة والرحمة معيارا التشريع، ومصدر الشرعية في كل نظام حقوقي.
4 الاجتماعي / التواصلي	كائن اجتماعي منفتح على الآخر	حق الانتماء والتنوع والمشاركة هو امتداد لطبيعة الإنسان الجماعية.
5 السلوكي / العملي	فاعل ومسؤول عن أفعاله	ممارسة الكرامة في الواقع عبر السلوك الإيجابي والمسؤولية المدنية.
6 البيئي / الوجودي	مستخلف في الكون ومؤتمن على موارده	العدالة في توزيع الموارد وحماية البيئة هي امتداد للعدالة الكونية.
7 المؤسسي / السياسي	مواطن فاعل وشريك في القرار العام	المواطنة الواعية هي أساس الشرعية والعدالة المؤسسية في المجتمع.

المحور الأول: المدخل التأسيسي (المدخل المفاهيمي)

– الحكمة الإنسانية والكرامة المشتركة

تفكيك المفهوم – ما هو الإنسان وما هي حقوق الإنسان حقاً؟

الأهداف:

□ تأصيل مفهوم الكرامة كقيمة فطرية مشتركة في الفلسفات والشرائع.

□ فهم المسار التاريخي لتحول الأفكار الأخلاقية إلى مواثيق قانونية.

□ تقديم الشريعة الإسلامية كمنظومة متكاملة وخاتمة لمسيرة الحكمة الإنسانية في

مجال الحقوق.

“القانون لا يصنع الإنسان... بل يُصاغ من أجله” 

القوانين لا تُنشئ الحقوق، بل تنظمها وتحميها.
الإنسان هو الأصل... والكرامة هي الجوهر.

«  العدالة لا تُمنح من القانون، بل من الإنسان الذي يؤمن بها — أفلاطون

 قبل أن نتحدث عن الحقوق، يجب أن نسأل أولاً:
من هو الإنسان الذي نريد أن نصون كرامته؟

أولاً: الإنسان كنقطة انطلاق

الإنطلاق من الإنسان لا من الحقوق أو القانون

الإنسان ليس مجرد فرد في منظومة قانونية...

بل هو محور وجودي وأخلاقي وفلسفي تُبنى عليه الحقوق والواجبات.

•  من الناحية الفلسفية: الإنسان كائن عاقل، واع، قادر على الفهم والاختيار، ويمتلك جوهرًا يسبق أي شكل قانوني.

•  من الناحية الشرعية: مكرم من الله، مستخلف في الأرض، حامل للأمانة ومسؤول عن إعمارها.

•  من الناحية القانونية: صاحب حق أصيل، القانون لا يمنحه بل يحميه.

•  من الناحية السياسية: مواطن فاعل في المجال العام، له حقوق وعليه واجبات.

ثانيًا: الربط مع نموذج الأبعاد السبعة YK7-HR

الأبعاد التأسيسية للكرامة والحقوق الإنسانية – YK7-HR

“كل حق إنساني أصيل ينبع من حقيقة وجودية وفطرية في الإنسان ذاته، قبل أن يُترجم في نصوص قانونية. ومن هنا، يقدم نموذج YK7-HR سبعة أبعاد تأسيسية تُمثل الجذر الفلسفي والحقوقى للكرامة الإنسانية.”

البعد في نموذج YK7	انعكاسه على تعريف الإنسان	المعنى الحقوقي والفلسفي
1 البعد العقلي / الفلسفي	الإنسان كائن عاقل مفكر	امتلاك جوهر سابق للقانون → حقوق أصيلة
2 البعد الروحي / الفطري	الإنسان مكرم من الله	الكرامة فطرية → لا يجوز التعدي عليها
3 البعد القيمي / الأخلاقي	الإنسان يحمل منظومة أخلاقية داخلية	العدالة والرحمة معيارا التشريع
4 البعد الاجتماعي / التواصل	الإنسان كائن اجتماعي	الحق في الانتماء والمشاركة والتنوع
5 البعد السلوكي / العملي	الإنسان فاعل ومسؤول	ترجمة الكرامة إلى فعل وممارسة
6 البعد البيئي / الوجودي	الإنسان مستخلف في الكون	تسخير الموارد مسؤولية وعدالة في توزيعها
7 البعد المؤسسي / السياسي	الإنسان مواطن فاعل	المواطنة الواعية أساس الشرعية والعدالة المؤسسية

الكرامة ليست مجرد قيمة... بل منظومة تكاملية تُترجم عبر سبعة أبعاد متشابكة.

من هو الإنسان؟ - موضوع الحق

“الإنسان ليس مجرد كائن قانوني... بل كائن مكرم من الله ، محور الحقوق ، وحامل للأمانة ومسئول عن إعمار الأرض.

- الإنسان هو مركز التكليف ، ومحور الحقوق ، وغاية التشريع العادل .
- الإنسان هو محور مقاصد الشريعة ، وموضوع الحقوق الأساسية.
- الكرامة الإنسانية ليست مكتسبة من الدولة ، بل هبة إلهية تلازم الإنسان منذ خلقه سابقة على القانون.
- كل قانون عادل ينطلق من الاعتراف بقيمة الإنسان قبل أي نص مكتوب.
- الإنسان هو:

-  مكرم من الله
-  مكلف ومسؤول
-  صاحب حق وفاعل في المجتمع

  الكرامة الإنسانية ليست منحة... بل أصل وجودي تترجمه القوانين العادلة.

🌿 مظاهر التكريم الإلهي للإنسان والحقوق المقابل

كل مظهر من مظاهر التكريم الإلهي للإنسان يقابله حق أصيل ، لا منحة من سلطة ، بل قيمة إنسانية أقرّها الله عز وجل ، ويأتي القانون ليحميها لا ليخلقها.

مظهر التكريم الإلهي	المعنى الحقوقي المقابل
🌸 الخلق في أحسن تقويم	الحق في الحياة والكرامة الإنسانية
💨 النفخة الإلهية (السمو الروحي)	الاعتراف بالحرية والمسؤولية الفردية
🧭 حمل الأمانة	الحق في التمكين والمشاركة
🌍 تسخير الكون	الحق في التنمية والعدالة في توزيع الموارد
🧠 العقل والتفكير	الحق في حرية الفكر والتعليم
⚖️ التكليف الشرعي	توازن الحقوق والواجبات
🏛️ الاستخلاف في الأرض	الحق في المشاركة السياسية ، العدالة ، وحماية الكرامة الإنسانية

🌸 مقاصد الشريعة.. الحارس الأول للكرامة الإنسانية

✓ القانون يُشرّع لحماية الحقوق التي أقرّها الله للإنسان، لا لخلقها.

الإنسان هو الأصل، والكرامة هي الجوهر، والقانون هو الحارس.

كل نظام قانوني يفقد عدالته إذا لم ينطلق من كرامة الإنسان.

🧭 القانون لا يخلق الحقوق... بل يحميها

الإنسان مكرّم أولاً... والقانون وُجد ليحرس هذا التكريم.

■ الحقوق ليست منحة من السلطة، بل قيمة إلهية متأصلة في الإنسان.

■ مقاصد الشريعة (حفظ الدين، النفس، العقل، النسل، المال) تمثّل الإطار الجوهري لحماية

الكرامة الإنسانية.

■ الشريعة ترسّخ الحقوق، والقانون ينظّم آليات حمايتها.

■ أي نظام قانوني يفقد عدالته إن لم ينطلق من الإنسان.

🧭 ثلاثية التأسيس: الفطرة – الكرامة – الحق

“ ✨ الفطرة هي الأصل ، الكرامة هي القيمة ، والحق هو الترجمة القانونية لهذه القيمة.

العنصر	المعنى الفلسفي	الوظيفة
الفطرة 🌱	الجذر الأخلاقي المزروع في الإنسان منذ الخلق	مصدر الكرامة ومركز الانطلاق
الكرامة 👑	القيمة الجوهرية التي تميز الإنسان عن سائر المخلوقات	الغاية التي يجب أن يصونها كل نظام عادل
الحق ⚖️	التعبير القانوني والتنظيمي عن الكرامة	أداة الحماية والتنظيم والعدالة

ثلاثية التأسيس: الفطرة | الكرامة | الحق

”لفهم الشيفرة الحقيقية لحقوق الإنسان، علينا تفكيكها إلى ثلاثة مفاهيم جوهرية ومترابطة. «الفطرة تُنتج الكرامة... والكرامة تفرض وجود الحقوق... والقانون يأتي ليحمي هذه الحقوق لا ليمنحها.»

□ أولاً: الفطرة Innate Nature

■ ”الفطرة هي البوصلة الأخلاقية الداخلية التي نولد بها. إنها الإعدادات الافتراضية للإنسان التي تجعلنا نميل إلى الخير، وننفر من الظلم، ونتعاطف مع ألم الآخرين. هي ذلك الصوت الهادئ الذي يخبرنا أن الإهانة خطأ، وأن المساعدة صواب، حتى قبل أن نتعلم القوانين التي تجرم أو تكافئ هذه الأفعال.“

■ نقطة استراتيجية: ”هذه الفطرة هي أرضية مشتركة بين جميع البشر، بغض النظر عن ثقافتهم أو خلفياتهم. وفي الدبلوماسية، البحث عن هذه الأرضية المشتركة هو دائماً نقطة البداية لأي تفاوض ناجح.“

ثانيًا: الكرامة 👑 Dignity

- الفطرة تخبرنا بوجود شيء ثمين ومقدس في كل إنسان. هذا الشيء هو الكرامة. الكرامة هي القيمة الجوهرية غير القابلة للتفاوض التي يمتلكها كل فرد منا، لا شيء إلا لكونه إنسانًا. أنت لا تكتسبها بشهادتك، أو بمنصبك، أو بثروتك، ولا تفقدها بفقرك أو ضعفك.
- التأكيد على المبدأ الأساسي: "الكرامة تسبق الحق، ولا تأتي منه. القانون لا يمنحك الكرامة؛ القانون وُجد لأنه يعترف بأنك تملكها بالفعل. هذه هي النقطة المحورية التي يركز عليها كل شيء.

ثالثًا: الحق The Right

تعريف الحق

أولاً: في اللغة

- أصل كلمة الحق في اللغة العربية من الجذر (ح ق ق) ويعني:
- الثبوت واليقين.
- الشيء الذي لا شك فيه.
- ما يجب على الإنسان فعله أو يُعترف له به.
- يُقال: "حق الشيء" أي ثبت ووجب.
- ومن معانيه أيضاً: العدل، والصدق، والمطابقة للواقع.

ثانيًا : في الاصطلاح العام

• يُعرّف الحق بأنه:

“سلطة أو مصلحة يحميها القانون، ويعترف بها المجتمع، لصاحبها على شيء أو على شخص آخر، بما لا يتعارض مع النظام العام”.

• ويُقال أيضًا:

“الحق هو استحقاق ثابت للإنسان، يُمكنه من ممارسة حرياته أو الانتفاع بشيء معين، ويحظى بالحماية القانونية”.

 ملاحظة : هذا التعريف يجمع بين العنصر القيمي (الكرامة) والعنصر القانوني (الحماية).

🏛️ ثالثًا : في الفقه الإسلامي

□ عرّف الفقهاء الحق بأنه:

“اختصاص يقره الشرع لشخص على شيء، أو على فعل، أو على امتناع عن فعل”.

□ وقد فرّق الفقهاء بين:

- الحقوق العامة : التي تتعلق بمصالح الجماعة (مثل حق الطريق وحق الأمن).
- الحقوق الخاصة : التي تتعلق بمصالح الأفراد (مثل حق التملك وحق الانتفاع).

□ ويرى الفقه الإسلامي أن الحقوق:

- مبناهما التكريم الإلهي للإنسان ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾.
- والقانون الشرعي يحميها ولا ينشئها.
- تقوم على قاعدة «الحق يقابله واجب»، فليس حقًا بلا مسؤولية.

حقوق الإنسان من زاوية فقه المقاصد

يقسم الفقهاء الحقوق إلى :

-  حقوق الشخص على نفسه : كحقه في حفظ النفس ، العقل ، الدين ، المال ، العرض.
-  حقوق الناس بعضهم على بعض : كحق الحياة ، الاحترام ، التكافل ، العدل.
-  حقوق الجماعة : كالعدل العام ، الأمن ، النظام العام.
-  حقوق الله : التي هي في حقيقتها تعود بالنفع على الإنسان

حق الله " في العدل هو "حق الإنسان" في أن يُعامل بعدل. "حق الله" في إقامة النظام هو "حق الجماعة" في الأمن

«الحقوق ليست منحة من السلطة، بل واجب شرعي لتحقيق مقاصد الخالق في الإنسان والمجتمع.» —
د.ياسر قطب ————— مستلهم من فكر العز بن عبد السلام.

🕌 فقه المقاصد والحق الإنساني

🧭 المنطلق الفقهي:

“الشرع كلّهُ قائم على جلب المصالح ودرء المفاسد — .العز بن عبد السلام (قواعد الأحكام في مصالح الأنام)

الحقوق في الفكر المقاصدي ليست منحة من السلطة، بل هي:

✓ أمانة شرعية لحماية مقاصد الخالق في الإنسان.

✓ واجب قانوني ينظم آليات الحماية.

✓ ضمانة أخلاقية لحماية الكرامة الإنسانية.

🧭 الرؤية الفلسفية للنموذج **YK7-HR**

«الحقوق في جوهرها ليست منحة سياسية بل واجب شرعي ومقصد إنساني، ينسجم مع أن الكرامة

هي الأصل، والحق ترجمة قانونية لحمايتها.

🕌 الربط مع نموذج YK7-HR :

كل بُعد من الأبعاد السبعة في النموذج يعكس هذا المعنى:

البعد	كيف يترجم المقولة
الشرعي ⚖️	يرسّخ أن الكرامة أصل شرعي ، والحق وسيلة لحمايتها.
القانوني 📜	يجعل القانون إطاراً للحماية لا مصدراً للحق.
الأخلاقي 🌱	يؤكد أن الكرامة قيمة إنسانية مشتركة تتجاوز السياسة.
الثقافي 🏛️	يعزز الوعي الجمعي بقيمة الإنسان وحقوقه.
التنموي 🌱	يربط الحق بالتنمية الشاملة للإنسان.
الدبلوماسي 🤝	يقدم الحقوق كأداة قوة ناعمة في العلاقات الدولية.
التكنولوجي 💻	يوفر آليات حديثة لحماية هذه الحقوق وتوسيع نطاقها.

ما هي متطلبات الكرامة ؟

7 متطلبات للكرامة الإنسانية (الأبعاد السبعة لمتطلبات الكرامة) وفق نموذج YK7-HR يكون كل حق قانوني ترجمةً عمليةً لأحدها، على النحو التالي:

1.  الاعتراف بأصالة الإنسان (الكرامة كأساس)

✓ الإنسان مكرّم في ذاته، لا يُكتسب كرامته من الدولة أو القانون.

✓ هذا الاعتراف هو الأصل الذي تُبنى عليه شرعية كل القوانين.

•

عامل الإنسان دائماً كغاية، لا كوسيلة — إيمانويل كانط

2. الحرية الإنسانية (الشرط الأول للكرامة) 🌸

- لا كرامة بلا حرية داخلية وخارجية.
- الحق في الحرية هو الترجمة القانونية لهذا المبدأ.

3. العدالة والإنصاف (البيئة الحاضنة للكرامة) ⚖️

- العدالة هي التي تُعطي للقانون معناه الأخلاقي.
- لا قيمة للحق دون عدالة تحميه من الاستبداد.

العدالة ليست في القانون فقط، بل في النفوس التي تؤمن بها 🍁

— أفلاطون

4. الحرمة الإنسانية (الكرامة) 🛡️

الجسدية والفكرية

- الحياة، الجسد، الفكر، الكلمة، الخصوصية... كلها مقدسة.
- أي انتهاك لها هو انتهاك مباشر للكرامة.
- الحقوق القانونية (مثل الحق في الحياة والخصوصية) هي مظلة حماية لهذه الحرمة.

5. التمكين والمشاركة (الكرامة الفاعلة)

- الكرامة لا تتحقق إذا كان الإنسان متلقيًا فقط.
- المشاركة في صنع القرار، التنمية، التعليم... تعني الاعتراف بفاعليته الإنسانية.
- القانون يترجم ذلك عبر حقوق التعليم، الصحة، المشاركة السياسية والاجتماعية.

6. الاحترام المتبادل والتنوع (الكرامة في الاختلاف)

- الاعتراف بالاختلافات الدينية، الثقافية، الفكرية جزء من احترام الكرامة.
- القانون يترجم ذلك عبر ضمان حرية المعتقد والرأي والتعبير.

7. الضمان المؤسسي (الحماية من الانتهاك)

- لا يكفي الاعتراف بالكرامة، بل لا بد من آليات حمايتها.
- القوانين، المحاكم، المواثيق، الهيئات الرقابية... هي الحارس المنظم.
- أي نظام قانوني يفقد شرعيته إن لم يكن في خدمة الكرامة.

رقم	البعد	متطلب الكرامة الإنسانية	الترجمة القانونية (الحق)
1	أصالة الإنسان 	الإنسان مكرّم في ذاته، لا تُمنح له الكرامة من الدولة	الاعتراف القانوني بالحقوق الأساسية وعدم قابليتها للانتقاص
2	الحرية 	لا كرامة بلا حرية داخلية وخارجية	الحق في الحرية الشخصية، حرية الفكر، الدين، التعبير
3	العدالة 	العدالة تعطي القانون قيمته الأخلاقية	الحق في التقاضي العادل، المساواة أمام القانون
4	الحرمة الإنسانية 	صون الحياة والجسد والعقل والفكر	الحق في الحياة، السلامة الجسدية، الخصوصية
5	التمكين والمشاركة 	الكرامة لا تتحقق مع التبعية بل بالتمكين	الحق في التعليم، الصحة، المشاركة السياسية والاجتماعية
6	الاحترام والتنوع 	احترام الاختلافات جزء من احترام الكرامة	حرية المعتقد، حرية الرأي، المساواة بين الثقافات والهويات
7	الضمان المؤسسي 	الكرامة تحتاج إلى حماية عملية	القوانين، المواثيق، الرقابة، المحاكم المستقلة

• "لأن كرامة الإنسان تتطلب أن يكون جسده مصونًا ، ترجمنا ذلك إلى الحق في السلامة الجسدية."

• "لأن كرامة الإنسان تتطلب أن يكون عقله حرًا في التفكير، ترجمنا ذلك إلى الحق في حرية الرأي والتعبير."

• "لأن كرامة الإنسان تتطلب ألا يُعامل كأداة، ترجمنا ذلك إلى الحق في عدم الاسترقاق أو الاستعباد."

الحقوق ليست قائمة أمنيات مثالية ، بل هي الحد الأدنى من الشروط الضرورية ليعيش الإنسان حياة تليق بكرامته التي فُطر عليها.

□ المحاور الرئيسية:

- حوار الفلاسفة والعلماء حول مفهوم العدل: من أفلاطون ومونتسكيو إلى الشاطبي وابن تيمية.
- روح القانون الدولي: كيف ولدت المواثيق من رحم الأزمات.
- مقاصد الشريعة: الإطار الفلسفي الأعلى لحقوق الإنسان.
- مقدمة لنموذج الأبعاد السبعة **YK7-PIL** لماذا نحتاج إلى رؤية استراتيجية متكاملة؟

أولاً: حوار الفلاسفة والعلماء حول مفهوم العدل

🎓 المضمون العلمي

- فكرة العدل هي أقدم جذور حقوق الإنسان.
- عند أفلاطون :العدل هو انسجام أجزاء النفس والمجتمع.
- عند أرسطو :العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه.
- عند مونتسكيو :العدل مرتبط بالفصل بين السلطات وحماية الإنسان من استبداد الحاكم.
- عند ابن تيمية والشاطبي :العدل هو روح الشريعة ومقصدها الأعلى ، وبه تقوم السماوات والأرض.
- 💡 الاستنتاج: كل حضارة وصلت بطريقتها إلى أن "الإنسان هو محور العدل"، لكن الاختلاف كان في المرجعية :أهي العقل؟ الدولة؟ أم الفطرة والوحي؟

سؤال : هل العدالة مفهوم عالمي واحد أم أنها تختلف باختلاف الثقافات؟

الفيلسوف والعالم الشرعي أو الاجتماعي في نظرهم إلى العدل.

الفلاسفة والعلماء	الأساس الذي يقوم عليه العدل	الهدف النهائي
أفلاطون	انسجام النفس والمجتمع	تحقيق التوازن الاجتماعي
مونتسكيو	فصل السلطات وتقييد القوة	حماية الإنسان من الاستبداد
الشاطبي	حفظ المقاصد الخمسة	تحقيق مصالح الإنسان في الدنيا والآخرة
ابن تيمية	إقامة العدل غاية الحكم	“العدل أساس الملك”

“حين نُعيد تعريف العدل من منطلق إنساني متوازن، نكون قد وضعنا أول لبنة في بناء وعي حقوقي عالمي لا يتناقض مع هويتنا.”

—بقلم د. ياسر قطب

العدل – القيمة الجامعة بين الفكر الإنساني والوحي الإلهي

◆ الفلاسفة الغربيون

- أفلاطون: العدل انسجام بين النفس والمجتمع – تحقيق النظام المثالي.
- أرسطو: العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه – معيار التوازن الاجتماعي.
- مونتسكيو: العدل يُبنى على الفصل بين السلطات – حماية الإنسان من الاستبداد.

◆ العلماء والمفكرون المسلمون

- ابن تيمية: العدل غاية الحكم، “الملك يدوم مع العدل وإن كان كافراً، ولا يدوم مع الظلم وإن كان مسلماً.”
- الشاطبي: العدالة مقصد شرعي كلي لحفظ مصالح الإنسان في الدين والدنيا.
- الغزالي: العدالة شرط لإعمار الأرض وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.

◆ الجذر الإنساني المشترك

- العدل فطرة عقلية وروحية قبل أن يكون نصاً قانونياً.
- الفلسفة تبحث عن العدل بالعقل، والشريعة تحققه بالوحي.
- كلاهما يلتقيان عند كرامة الإنسان باعتبارها المبدأ الأعلى.

الجدول التحليلي المقارن

الاتجاه	المنظور	الأساس الذي يقوم عليه العدل	الغاية النهائية	نقطة الالتقاء
الفكر الفلسفي الغربي	أفلاطون – أرسطو – مونتسكيو	العقل والمنفعة الاجتماعية	تحقيق النظام والحرية	الإنسان محور النظام
الفكر الإسلامي المقاصدي	الشاطبي – ابن تيمية – الغزالي	الفطرة والوحي والمصلحة	تحقيق العدل الإلهي وحفظ الكرامة	الإنسان خليفة ومسؤول
النظرة التكاملية الحديثة (YK7-HR)	فلسفة متكاملة بين المرجعية والمواكبة	التوازن بين الحق والمسؤولية	تحقيق العدالة المستدامة	الإنسان كغاية ووسيلة في آن واحد

الفلاسفة تكلموا عن العدل كفكرة... والعلماء جسّدوه كمنهج للحياة. بقلم د. ياسر قطب

■ ثانيًا: روح القانون الدولي

المواثيق الحقوقية (كالميثاق العالمي 1948 ، والعهدين الدوليين 1966) لم تُولد من فراغ ، بل من رحم الأزمات والحروب.

- الحربان العالميتان أعادتا تعريف معنى "الحق" و"الكرامة".
- الفكرة الجوهرية في كل قانون دولي هي : حماية الإنسان من تعسف السلطة ومن ويلات الحروب.

- لكن الإشكالية ظهرت حين تحوّل "الحق" إلى أداة نفوذ سياسي في يد القوى الكبرى.
- 💡 هنا يأتي التوازن بين "الإنسان كقيمة" و"الدولة كمصلحة" — وهي معادلة تحتاج إلى وعي استراتيجي ودبلوماسي.

هل تعتقد أن المواثيق الدولية اليوم تخدم العدالة أم المصالح؟ ولماذا؟

■ ثالثًا: مقاصد الشريعة والإطار الفلسفي الأعلى لحقوق الإنسان

□ مقاصد الشريعة ليست أحكامًا جزئية، بل منظومة إنسانية متكاملة تحفظ:

الدين — النفس — العقل — المال — النسل.

■ عند الشاطبي: المقاصد تحقق "صلاح الإنسان في الدنيا والآخرة."

■ عند ابن عاشور: الشريعة تهدف إلى "تحقيق المصلحة ودفع المفسدة عن الإنسان بما يوافق فطرته".

■ إذًا، المقاصد هي جسر بين الفطرة والواقع، وبين القيم العالمية والهوية الحضارية.

💡 "الحقوق لا تُستورد... بل تُستخرج من الفطرة وتُترجم في التشريع".

هل تكفي القوانين وحدها لحماية الإنسان؟ أم نحتاج إلى ضمير حضاري يوجهها؟

رابعاً : مقدمة لنموذج الأبعاد السبعة لحقوق الإنسان (YK7-HR)

نموذج الأبعاد السبعة لحقوق الإنسان (YK7-HR) هو رؤية استراتيجية وفلسفية متكاملة، تجمع بين الأصالة الحضارية والمواكبة الإنسانية، وتعيد بناء مفهوم الحقوق على أساس سباعي متوازن، يرى الإنسان ككل مترابط الأبعاد لا كجزء قانوني أو مادي فقط.

إنه إطار فكري ودبلوماسي يدمج بين الفهم الشرعي، والنظرية الفلسفية، والواقع الدولي المعاصر، ليقدم مقاربة جديدة في التفكير الحقوقي والدبلوماسي.

فلسفة النموذج:

○ الإنسان ليس كائنًا قانونيًا فحسب، بل عقلٌ مفكر، وروحٌ حية، وضميرٌ قيمى، وكائن اجتماعى وسلوكى وبيئى ومؤسسى.

○ لا يمكن فهم حقوق الإنسان من زاوية واحدة؛ لأن الحق ليس مطلبًا قانونيًا فقط، بل هو تعبير عن وعى الإنسان بكرامته ومسؤوليته.

YK7-HR

يقوم النموذج على سبعة أبعاد مترابطة تُشكل خريطة الإنسان الكامل :

الرقم	البعد	جوهر الحق المرتبط به
1	العقلي / الفلسفي	الحق في التفكير والوعي والحرية الفكرية.
2	الروحي / الفطري	الحق في الكرامة الوجودية والحرية الإيمانية.
3	القيمي / الأخلاقي	الحق في العدالة والمساواة والرحمة.
4	الاجتماعي / التواصل	الحق في الانتماء والمشاركة والتنوع الثقافي.
5	السلوكي / العملي	الحق في العمل والمسؤولية المدنية.
6	البيئي / الوجودي	الحق في بيئة نظيفة وعدالة في الموارد.
7	المؤسسي / السياسي	الحق في المشاركة وصنع القرار ضمن نظام عادل.

□ الغاية من النموذج:

“أنسنة الفكر الحقوقي والدبلوماسي”

وإعادة تعريف الكرامة بوصفها قيمة فطرية روحية قبل أن تكون مادة قانونية مكتوبة.

يسعى النموذج إلى:

- دمج البعد الإنساني في صناعة القرار والسياسات العامة.
- تحقيق توازن بين المرجعية الشرعية والفلسفة الكونية للحقوق.
- تطوير جيل من القادة الحقوقيين والدبلوماسيين يمتلكون رؤية شمولية متزنة.

إن نموذج الأبعاد السبعة

ليس تنظيرًا أكاديميًا فحسب، بل هو مشروع حضاري متكامل يهدف إلى تحويل
“كرامة الإنسان” من مفهوم نظري إلى ممارسة واقعية،
تُصاغ فيها السياسات بضمير، وتُدار فيها المؤسسات بروح العدالة والرحمة، ويُعاد
فيها بناء العلاقة بين الإنسان والعالم على أسس التوازن والإنصاف.

النشأة التاريخية لفكرة حقوق الإنسان

1 . قبل التدوين: الجذور الفطرية والشرعية

حقوق الإنسان، قيمة أصيلة في الوجود الإنساني، ولدت مع الإنسان نفسه، قبل أن تُكتب القوانين، وقبل أن تُنشأ المؤسسات.

أ - الحقوق من منظور الفطرة

- الإنسان يولد مزوداً بفطرة تدرك قيمة العدل، والحرية، والكرامة.
- قبل أن توجد دساتير أو مواثيق دولية، كانت هذه الحقوق تُمارس ضمن منظومات أخلاقية ودينية واجتماعية فطرية.
- الفطرة الإنسانية ترفض القهر والظلم والإهانة، وتميل بفطرتها إلى الإنصاف والعدل

مثال توضيحي:

في المجتمعات البدائية، كانت القيم الأساسية كاحترام، حماية الحياة، العدالة في توزيع الموارد، تُعتبر "قوانين غير مكتوبة"، لكنها فاعلة بقوة.

ب - المرجعية الشرعية: الكرامة أصل الحقوق

الشرائع أكدت ما غرسته الفطرة

✓ تكريم الإنسان في القرآن والسنة. - الشرائع السماوية جاءت لتقنين الفطرة. - لا شرعية لقانون يصطدم بالكرامة.

■ الإسلام — قبل 1400 عام — قدّم إعلانًا واضحًا لكرامة الإنسان:

■ ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ الإسراء: 70

■ هذه الآية تؤسس لفكرة أن الكرامة الإنسانية ليست منحة من حاكم أو نظام سياسي، بل هي جزء من طبيعة الإنسان ذاته.

■ في الشريعة الإسلامية: الحقوق لا تُمنح من الدولة، بل تُقرّر من الله، وتصبح الدولة مسؤولة عن صيانتها.

■ الكرامة في المنظور الشرعي لا تقتصر على فئة دون أخرى؛ بل تشمل كل إنسان بصرف النظر عن دينه أو لونه أو جنسه.

⚖ ج - الفرق بين الحقوق الطبيعية والحقوق المكتسبة

❑ الحقوق الطبيعية: ملازمة للإنسان منذ ولادته (الحق في الحياة - الكرامة - الحرية - العدالة).

❑ الحقوق المكتسبة: تنشأ لاحقاً من خلال النظم القانونية والاجتماعية والسياسية (الحق في التعليم - الجنسية - التصويت...).

فكرة جوهرية:

الحقوق الطبيعية تُكتشف ، لا تُمنح... بينما الحقوق المكتسبة تُنظم.

د 🌸 - السياق الحضاري ما قبل التدوين

- الحضارات القديمة — كحضارة وادي النيل وبلاد الرافدين والصين والهند — كانت تضع قيمًا أخلاقية لحماية الفرد والجماعة.
- في الحضارة الإسلامية لاحقًا، وُجد مفهوم متكامل للحقوق يقوم على العدل والكرامة والرحمة والواجب.
- المجتمع الفطري كان يعيش في ظل أعراف تضبط السلوك وتحمي الحقوق الأساسية دون وجود "دساتير" مكتوبة.

🧠 تأمل فكري:

ما كان قبل الورق والقلم لم يكن فراغًا... بل كان ضميرًا إنسانيًا حيًا يعرف أن الإنسان مكرم بالفطرة، وأن الظلم ليس قدرًا. — د. ياسر قطب

سؤال للنقاش:

• هل الحقوق تحتاج إلى قانون لتوجد... أم أن القانون يأتي فقط ليحمي ما هو موجود أصلاً في الفطرة؟

